

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3592/2532

นาย เกษม โพธิกุลชนันท์
บริษัท ไทย ยูนิค จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 845

โจทก์เป็นนายหน้าให้จำเลยในการขายเครื่องมือวิเคราะห์ธาตุในอาหารให้แก่
องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูปโดยวิธีพิเศษ แต่ยังไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายกันทาง
องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูปก็ได้กำหนดให้มีการจัดซื้อใหม่โดยวิธีประกวดราคา
จำเลยจึงได้ไปยื่นซองประกวดราคาและเจรจาต่อรองราคากับองค์การดังกล่าวเองจน
ตกลงทำสัญญาซื้อขายกันได้ การซื้อขายรายนี้จึงสำเร็จลงได้เพราะการเข้าเสนอ
ประกวดราคาของจำเลยเองโดยโจทก์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนการกระทำของ
โจทก์ในระหว่างที่เป็นนายหน้าให้จำเลย ในตอนแรกก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการชี้ช่องหรือ
จัดการในส่วนสำคัญอันทำให้สัญญาซื้อขายได้ทำกันสำเร็จในตอนหลัง จำเลยไม่ต้อง
ชำระค่านายหน้าให้แก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยตกลงให้โจทก์เป็นนายหน้าขายสินค้าแล้วไม่ยอมชำระค่านายหน้า ขอให้จำเลยชำระค่านายหน้าพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยให้การว่า ไม่เคยให้โจทก์เป็นนายหน้า ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยชำระค่านายหน้า และดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในทางพิจารณาเป็นอันรับกันว่าเดิมองค์การผลิอาหารสำเร็จรูปมีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องซื้อเครื่องมือลิควิดโครมาโตกราฟโดยวิธีพิเศษคือให้ผู้มีอาชีพขายเครื่องมือนั้นโดยตรงมาเสนอราคา โจทก์ทราบจำเลยเป็นผู้ขายเครื่องมือดังกล่าวจึงแจ้งให้จำเลยทราบ จำเลยตกลงให้โจทก์เป็นนายหน้าขายเครื่องมือนั้นโดยวิธีพิเศษและโจทก์เรียกค่านายหน้า 15 เปอร์เซ็นต์ ของราคาขายตามคำรับรองของจำเลยเอกสารหมายเลข 10 แต่ต่อมาองค์การผลิอาหารสำเร็จรูปได้เปลี่ยนแปลงวิธีการซื้อจากการซื้อโดยวิธีพิเศษเป็นการซื้อโดยวิธีประกวดราคา จำเลยเป็นผู้เสนอประกวดราคารายหนึ่ง คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาพิจารณาเห็นว่าควรจัดซื้อเครื่องมือจากจำเลย ได้ทำรายงานสรุปผลการเปิดซองประกวดราคาเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อตามระเบียบ ในที่สุดประธานกรรมการองค์การผลิอาหารสำเร็จรูปอนุมัติให้ซื้อได้ตามใบสั่งซื้อ เอกสารหมายเลข 7 คดีคงมีประเด็นวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของจำเลยว่าการที่จำเลยได้เข้าทำสัญญาขายเครื่องมือให้แก่องค์การผลิอาหารสำเร็จรูปเป็นผลมาจากการชี้ช่องของโจทก์ผู้เป็นนายหน้าหรือไม่ เห็นว่า การฟ้องเรียกเอาค่านายหน้านั้น โจทก์ผู้เป็นนายหน้าจะต้องสืบให้ได้ความด้วยว่า สัญญานั้นได้ทำกันสำเร็จเนื่องแต่ผลแห่งการที่โจทก์ได้ชี้ช่องหรือจัดการนั้น ดังที่ระบุไว้ในมาตรา 845 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คดีนี้ โจทก์รับเป็นนายหน้าให้จำเลยในการขายเครื่องมือนั้นโดยวิธีพิเศษ แต่ก็มีได้มีการทำสัญญาซื้อขายกัน โดยทางองค์การผลิอาหารสำเร็จรูปได้ตกลงให้จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา และจำเลยได้ไปยื่นซองประกวดราคาเองทั้งได้มีการต่อรองในเรื่องราคากับทางองค์การฯ จนตกลงซื้อขายกันได้ซึ่งเห็นได้ว่า การซื้อขายเครื่องมือรายนี้ได้สำเร็จลง เพราะการเข้าเสนอประกวดราคาของจำเลยเอง โดยโจทก์มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนการกระทำของโจทก์ในระหว่างที่เป็นนายหน้าให้จำเลยในตอนแรกถือไม่ได้ว่า

เป็นการซื้อหรือจัดการในส่วนสำคัญอันทำให้สัญญาซื้อขายเครื่องมือนั้นได้ทำกันสำเร็จในตอนหลัง ตามความหมายของมาตรา 845 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์ชนะคดีนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>